

Na osnovu člana 8. stav 3. alineja 7. i 28., člana 13. stav 2. alineja 4. i 8. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 49/06 i 51/09) i člana 42. stav 2. alineja 4. i 8., a u vezi sa članom 49. alineja 4. i članom 50. stav 1. Statuta Opštine Drvar - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Opštine Drvar", broj: 2/15), na prijedlog opštinskog načelnika, Opštinsko vijeće Drvar, na 22. sjednici održanoj 13.07.2015. godine, donijelo je

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA IZGRADNJU PODZEMNIH I NADZEMNIH INSTALACIJA, UREĐAJA I OPREME NA PODRUČJU OPŠTINE DRVAR
("Službeni glasnik Opštine Drvar" broj 4/15, 2/17)

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom utvrđuju se javne površine, njihova namjena, uslovi, način davanja i visina naknade za njihovo korištenje po osnovu postavljanja podzemnih i nadzemnih instalacija, uređaja i opreme, nadzor nad provođenjem ove Odluke i druga pitanja od značaja za ustupanje javnih površina.

Član 2.

(Pojam javnih površina)

Pod javnim površinama u smislu ove Odluke, podrazumjevaju se: trgovi, javne zelene površine, parkovi, travnjaci, riječne obale i obale potoka, dječija igrališta, otvoreni i slobodni prostori između i oko stambenih, stambeno-poslovnih i javnih objekata, neuređene javne površine, građevinsko zemljište, javno saobraćajne, javno zelene površine i ostale površine definisane članom 2. Odluke o komunainom redu ("Službeni glasnik Opštine Drvar", broj: 4/11) i druge površine koje nisu definisane navedenom Odlukom, koje su u posjedu ili njima raspolaže iti upravlja Opština Drvar.

Član 3.

(Namjena javnih površina)

Javna površina u smislu ove Odluke može se koristiti za građenje podzemnih i nadzemnih instalacija (plinovodne, toplovodne, vodovodne, kanalizacione, elektroenergetske, solarne, kablovske, telekomunikacione i druge instalacije), uređaja i opreme.

Član 4.

(Obaveznik plaćanja naknade)

(1) Javne površine se mogu ustupati na korištenje pravnim i fizičkim licima (u daljem tekstu: korisnicima).

(2) Obaveznik plaćanja naknade za korištenje javnih površina iz člana 2. ove Odluke je vlasnik instalacija, uređaja i opreme.

II - USLOVI I NAČIN DAVANJA NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Član 5.

(Nadležnost)

(1) Rješenje o naknadi za korištenje javnih površina iz člana 2. ove Odluke po osnovu izgradnje nadzemnih i podzemnih instalacija, uređaja i opreme donosi opštinski načelnik posredstvom Službe nadležne za komunalne poslove.

(2) U postupku izdavanja odobrenja za građenje podzemnih i nadzemnih instalacija, uređaja i opreme Služba nadležna za komunalne poslove će izdati saglasnost i pravo korištenja na osnovu lokacijske (urbanističke) dozvole, sa lokacijom ucertane trase na ažurnoj geodetskoj podlozi.

(3) Protiv upravnih akata opštinskog načelnika iz stava 1. ovog člana u drugom stepenu rješava Drugostepeno žalbeno vijeće Opštine Drvar.

Član 6.

(Obaveza prijave izgrađenih instalacija, uređaja i opreme)

(1) Vlasnici instalacija, uređaja i opreme iz člana 3. ove Odluke izgrađenih na javnim površinama prije donošenja ove Odluke, dužni su u roku od dva mjeseca od dana njenog stupanja na snagu, dostaviti opštinskoj službi nadležnoj za komunalne poslove ažuran geodetski snimak izgrađenih instalacija u analognom ili digitalnom obliku.

(2) Ukoliko vlasnici instalacija, uređaja i opreme ne postupe u skladu sa odredbom stava 1. ovog člana, donijeće se, po službenoj dužnosti, rješenje o naknadi za korištenje javnih površina na osnovu činjenica utvrđenih od nadležne opštinske službe.

Član 7.

(Sadržaj rješenja)

Rješenje o naknadi za korištenje javnih površina sadrži:

- a) ime i adresu donosioca rješenja,
- b) ime i adresu korisnika javne površine,
- c) jedinstveni matični broj korisnika, odnosno identifikacijski broj korisnika,
- d) veličinu javne površine koja se daje na korištenje izraženu u odgovarajućoj mjernoj jedinici,
- e) svrhu u koju će se koristiti javna površina,
- f) visinu naknade na godišnjem nivou i
- g) uslove i način plaćanja naknade, kao i druge odredbe.

III - NAKNADE

Član 8.

(Način plaćanja naknada)

(1) Vlasnici instalacija, uređaja i opreme obavezni su plaćati naknadu za korištenje javnih površina iz člana 2. ove Odluke.

(2) Naknada za prvu godinu korištenja javnih površina obračunava se od dana donošenja rješenja do 31.12. tekuće godine, a za svaku narednu godinu naknada će se obračunavati novim rješenjem za period od 01.01. do 31.12. odnosne godine.

Član 9.

(Obračun naknada)

Naknada za korištenje javnih površina obračunava se na period od godinu dana:

- a) za podzemne i nadzemne vodovodne, parovodne, kanalizacione, elektroenergetske, kablovske, telekomunikacione i druge instalacije, po dužnom metru i
- b) za antenske, elektronske, telekomunikacione i druge slične priključke, uređaje i opremu, po komadu.

Član 10.

(Visina naknada)

Visina naknade za korištenje javnih površina na godišnjem nivou iznosi:

- a) za izgradnju podzemnih i nadzemnih elektroenergetskih, kablovskih, telekomunikacionih i drugih instalacija 0,10 KM/1 m¹,
- b) za izgradnju cjevovoda do 200 mm prečnika 0,10 KM/1 m¹,
- c) za izgradnju cjevovoda prečnika većeg od 200 mm 0,15 KM/1 m¹ i
- d) za antenske, elektronske, telefonske i druge slične priključke, trafostanice, uređaje i opremu po komadu 100,00 KM.

Član 11.

(Način plaćanja)

Naknada za korištenje javnih površina iz člana 3. ove Odluke plaća se unaprijed, za jednu godinu korištenja, u jednokratnom iznosu.

Član 12.

(Naplata naknade)

- (1) Po prijemu Rješenja o naknadi za korištenje javnih površina, korisnik je obavezan donosiocu rješenja u roku od 15 dana priložiti dokaz o uplati naknade za korištenje javnih površina.
- (2) Radi praćenja naplate i odgovarajućeg nadzora, Rješenje o naknadi za korištenje javnih površina, Služba nadležna za komunalne poslove dužna je dostaviti po jedan primjerak rješenja Službi za privredu i finansije i nadležnom opštinskom inspektor.
- (3) U slučaju neizvršenja obaveze plaćanja od strane korisnika, opštinski pravobranilac na prijedlog Službe za privredu i finansije. pokreneće postupak za naplatu.

Član 13.

(Namjena sredstava)

Sredstva ostvarena od naknade za korištenje javnih površina uplaćuju se na račun Opštine Drvar i čine prihod budžeta Opštine, a služiće za finansiranje izgradnje komunalne infrastrukture.

IV - NADZOR

Član 14.

(Nadzor nad sprovođenjem Odluke)

Poslove inspeksijskog nadzora nad sprovođenjem ove Odluke vršiće opštinska inspekcija nadležna za urbanističko-građevinske i komunalne poslove.

Član 14-A

Ova Odluka se primjenjuje i za postavljene instalacije koje je vlasnik instalacija ranije postavio i koje su u upotrebi, a za koje vlasnik instalacija nije dostavio elaborat iz člana 6. ove Odluke.

Vlasnik instalacija koji nema odobrenje za građenje za već postavljene instalacije će u roku od jedne godine izvršiti prijavu, pribaviti odobrenje za građenje i izvršiti uplanjenje nadzemnih i podzemnih instalacija koje nisu uplanjene.

U suprotnom, smatraće se da instalacije koje nisu uplanjene, ne postoje na terenu i neće se uzeti u obzir prilikom izrade prostorno planske dokumentacije, niti će biti tretirane kao postojeće prilikom izdavanja odobrenja za građenje na toj lokaciji.

V - KAZNENE ODREDBE

Član 15.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM kazniće se pravno lice ako postavi instalacije bez izdatog odobrenja za građenje i ne izvrši prijavu i uplanjenje nadzemnih i podzemnih instalacija, odnosno ne izdejstvuje rješenje o građenju istih, a fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu kaznom od 300,00 KM do 1.500,00 KM.

VI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Opštine Drvar".

Opštinsko vijeće Drvar
Broj: 01-02-2037-1/15
Broj 01-02-512-1/17
Drvar, 13.07.2015. godine
Drvar, 06.03.2017. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Miroslav Jaglica, s.r.